I. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei

Az 1. §-hoz

A 2016. évi költségvetés főösszegei és hiánya.

A 2. §-hoz

Az *1. melléklet* a főösszegeket, a hiányt, a kiadások és a bevételek fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti bontását tartalmazza.

2. Az államadósság értéke

A 3. §-hoz

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a központi költségvetésről szóló törvényben összegszerűen meg kell határozni az államháztartás adósságának a költségvetési év utolsó napjára – az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésének megfelelően – tervezett értékét. Az Alaptörvény 37. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása megkívánja az államadósság mutató csökkentését, melynek érdekében szükséges meghatározni a konszolidált összesített adósság várható értékét 2016. év végén, valamint a bruttó hazai termék 2016. évi várható értékét, továbbá az államadósság mutató 2016. év végi értékét. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 6. § (1) bekezdése szerint az államadósság-mutató számításakor a külföldi pénznemben fennálló adósságot keletkeztető ügyleteket azonos árfolyamon kell figyelembe venni, ami szükségessé teszi az árfolyamok meghatározását.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai

A 4. §-hoz

E paragrafus szabályozza annak az összegnek a felhasználását, amely - céltartalékként – a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak bérkompenzációja többlet személyi juttatása és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2016. évi kifizetésének, a prémium évek programban résztvevők költségeinek, az

Állami Számvevőszéknél a számvevői illetményalap változása többletkiadásainak, a központi költségvetési szervek létszámváltozásainak, az alkotmánybíró-váltás egyszeri többletkiadásainak, a Bíróságok és az Ügyészség esetében a jogszabály-módosítás többletkiadásainak, valamint az ágazati életpályák (pl. közalkalmazottakra is kiterjedően a rendvédelmi életpálya, a közszolgálati életpálya) keretében megvalósuló bérfejlesztésnek a finanszírozására szolgál. Felhatalmazást tartalmaz továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre történő átcsoportosításra.

4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések

Az 5. §-hoz

Az MNV Zrt. forrásbevonásának és kötelezettségvállalásának teljes körű korlátozását mondja ki a javaslat. Tekintve, hogy a rábízott vagyon kiadásait a központi költségvetésből kell fedezni, nincs szükség külön forrásbevonás biztosítására. Az MNV Zrt. az uniós statisztikai módszertan szerinti kormányzati szektor részét képezi, így forrásbevonása az államadósságot növelné.

Az államháztartásról szóló törvény előírásaira tekintettel a javaslat a kizárólag központi kezelésű előirányzatokat tartalmazó XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet fejezetet irányító szerveként az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert jelöli ki.

Az állami vagyonnal kapcsolatos kötelezettségvállalások átláthatóvá tétele érdekében 2016. évben az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a hozzá tartozó vagyonnal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat a vagyonkezelési terv keretében jóvá kell hagynia.

A vagyontörvények a költségvetési törvény szabályozási körébe utalják bizonyos limitek évenkénti megállapítását, ezek mértéke megegyezik a 2015. évivel. Az állami vagyonról szóló törvény szerint a költségvetési törvényben kell meghatározni az önkormányzatoknak és társulásoknak térítésmentesen átadható állami tulajdon éves keretösszegét. Ez alól kivételt képez a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok, illetve a PPP-projektek keretében létrejött sport- és oktatási ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. Az előbbi nagyságrendje nehezen tervezhető, az utóbbiak pedig jellegüknél fogva önkormányzati feladatellátást szolgálnak, ezért indokolt lehetővé tenni, hogy a keretszám ezek értékével túlléphető legyen.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által működtetendő konstrukció (NET program) a szociálisan leginkább rászoruló családoknak kíván segítséget nyújtani. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt, állami tulajdonba kerülő ingatlanok vagyonkezelői jogát a vonatkozó törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. gyakorolja. A társaság az ingatlanokat elsősorban a korábbi tulajdonosok részére történő bérbeadással hasznosítja. Az állami tulajdonú ingatlanok hasznosításából és értékesítéséből származó bevételek az államháztartásról szóló törvény alapján a központi költségvetés bevételét képezik. A költségvetési törvény speciális rendelkezése alapján az ingatlanok hasznosításából és értékesítéséből származó

bevételek mértékéig indokolt esetben a Kormány a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatellátását szolgáló többlet-kiadási lehetőséget teremthet.

A javaslat – az elmúlt évhez hasonlóan – nem az egyes ágazatokra specifikáltan, hanem általános módon állapítja meg a közfeladat ellátáshoz nem szükséges állami tulajdonú, de az érintett ágazathoz kötődő ingatlanok értékesítési bevételének felhasználási szabályait. A befolyó bevételek az átláthatóság érdekében az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között jelennek meg, e bevételek mértékéig azonban az államháztartásért felelős miniszter – figyelemmel a szakmai indokoltságra és a költségvetés helyzetére – többletkiadások teljesítését engedélyezheti. E többlet-előirányzatok azonban csak felhalmozási jellegű, azaz alapvetően az állami vagyon értékét megőrző, növelő kiadások fedezetét szolgálhatják.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ mint tulajdonosi joggyakorló, az egészségügyi célra használt ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket, valamint a tulajdonosi joggyakorlás során keletkező egyéb bevételeket (pl. osztalék) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli alcímeken számolhatja el. E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege e fejezeten belül használható fel felhalmozási kiadások teljesítésére.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. egyik fő bevétele a hatoslottó játékadója 80%-ának megfelelő forrás. A javaslat az ágazat támogatása érdekében lehetővé teszi az érintett adóbevétel teljes összegének megfelelő pénzeszközátadást. Tekintettel arra, hogy ennek összege a tervezéskor becsült mértéket meghaladhatja, a törvénynek való megfelelést biztosítandó szükséges a játékadó év közbeni alakulása függvényében a kontrollált támogatásnövelés technikájának megteremtése.

A felhatalmazás továbbra is biztosítja annak lehetőségét, hogy a honvédelmi célra feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítési bevételéből a Honvédség technikai modernizációjára, valamint a képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre fordított kiadások révén a Magyar Honvédség rugalmasan alkalmazkodni tudjon a változó biztonsági környezethez, valamint a NATO elvárásaihoz.

A rendelkezés a Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport felhasználásának lehetőségeit a feladat végrehajtása során azonosítható tényleges szükségletekhez igazítja azzal a korlátozással, hogy túllépésre csak a 19. § (4) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén van mód.

A 6. §-hoz

A vagyon fejezet tartalék előirányzatának felhasználási szabályait kellő rugalmasságot biztosító módon határozza meg a javaslat. Az állami vagyon felügyeletéért, illetve az államháztartásért felelős miniszter együttes engedélyezése lehetőséget ad a szakmai és pénzügyi kontroll megteremtésére.

A törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a megvalósult többlet-bevételek mértékéig a Kormány terven felüli kiadások teljesítését engedélyezze.

A javaslat a felhalmozási és hasznosítási kiadásokat érintő évközi igények kezelése érdekében lehetőséget ad egyes kiadási előirányzatok között átcsoportosításra maximum 3 milliárd forint összeghatárig.

A javaslat biztosítja, hogy az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat.

Az előkészítés alatt álló frekvencia-tenderből várható bevétel számszerűsítése jelenleg még nem lehetséges, de a javaslat megteremti a bevétel elszámolásának szabályát.

A 7. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásaira tekintettel a javaslat a kizárólag központi kezelésű előirányzatokat tartalmazó XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet fejezetet irányító szerveként az agrárpolitikáért felelős minisztert jelöli ki.

Az érintett fejezet fejezeti tartalékának és a megvalósult többlet-bevételek felhasználásának szabályozása megegyezik a vagyon fejezet esetében megállapított előírásokkal.

A javaslat a módosuló Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény új 38. § (5) bekezdésében előírandó továbbutalási kötelezettség költségvetési elszámolásának lehetőségét teremti meg a 2016. évre.

A 8. §-hoz

Az átláthatóság és az egységes kezelési mód érdekében a törvényben és miniszteri rendeletben kijelölt tulajdonosi joggyakorlók ilyen jellegű bevételeinek és kiadásainak központi kezelésű elszámolását írja elő a javaslat, tekintve, hogy az államháztartási törvény kimondja, hogy az állam nevében végzett ügyleteket központi kezelésű előirányzatként kell kezelni. E tételek kapcsán év közben is felmerülhetnek előre még nem pontosan tervezhető bevételek (pl. osztalékfizetés) és kiadások (pl. tőkehelyzet rendezés), e változások rugalmas, fejezeti hatáskörben történő kezelésére is biztosít szabályokat a törvényjavaslat, oly módon, hogy a nem tervezett kiadások megvalósítása nem növelheti a hiányt.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: statútum rendelet) szerint a kibocsátási jogosultságok értékesítése az NGM-hez került, míg az ebből származó bevételek felhasználásáról fele-fele arányban az NFM és az NGM gondoskodik. 2014-ben megkezdődött a légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítése, és az ebből származó bevétel is tervezhetővé vált.

Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény által létrehozott kibocsátási egységek értékesítési bevételének 50%-a, míg a légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevételének 100%-a a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet Gazdasági Zöldítési Rendszer

előirányzaton és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport előirányzaton kerül felhasználásra fele-fele arányban. A bevételek az év során folyamatosan érkeznek. Annak biztosítására, hogy a felhasználás összhangban legyen a bevétellel, a törvény előírja, hogy a pénzforgalmilag teljesült bevétel arányában történhet felhasználás. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételek nem tervezhetők, ezért arról a törvény szövege rendelkezik. Az értékesítési bevétel elszámolása és felhasználása azonos az üvegházhatású gázok rendszerével.

A 2015 decemberi párizsi klímacsúcson feltételezhetően konkrét vállalás fog történni a fejlődő országok klímafinanszírozására biztosítandó forrás tekintetében. A vállalást az Európai Unió teszi meg és a tagállamoknak kell teljesítenie. A Magyarországra jutó vállalás a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 5. alcím, 1. Gazdasági Zöldítési Rendszer jogcímcsoport és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport terhére kerül biztosításra.

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei

A 9. §-hoz

Ez a rendelkezés – konkrét összegben maghatározott – központi befizetést ír elő a kizárólag saját bevételből gazdálkodó – központi irányítású – intézmények részére.

Előírja továbbá azokon az álláshelyeken keletkező megtakarításoknak a központi költségvetés javára történő befizetését, amelyeknek betöltésére a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló Korm. határozat alapján nem kerülhet sor.

6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések

A 10. §-hoz

A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a törvényjavaslat szerinti összeget utalja át a XIX. Uniós fejlesztések fejezet Társadalmi Megújulás Operatív Program – Nemzeti Foglalkoztatási Alap jogcímcsoport javára. A paragrafus rögzíti még Start-munkaprogramot érintő, a költségvetési évre áthúzódó kötelezettségvállalás szabályozását is.

Az 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány a Magyar Tudományos Akadémiát kérte fel az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. A feladat ellátásához szükséges forrás – a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 13. § (2) bekezdés *h)* pontjában foglalt előírással – a 2015. évivel azonosan a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ részére biztosítandó.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetésének összegét rögzíti. Az átutalást negyedévente egyenlő részletekben kell teljesíteni.

A Paksi Atomerőműnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési kötelezettségét állapítja meg.

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

A 11. §-hoz

Az (1) bekezdés meghatározza az Ny. Alap fejezetnél felhasználható méltányossági keretösszegeket.

A (2) bekezdés felhatalmazást ad a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter részére, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések

A 12. §-hoz

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad a Kormány részére

- a gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok és a külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím közötti, valamint

- a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül a Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről az 1-18. jogcímekre történő

átcsoportosítás végrehajtására.

A (2) bekezdés szerint felhatalmazást kap a Kormány a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, a gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatainak a megemelésére.

A (3) bekezdésben a Kormány felhatalmazást kap a 15. § (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg (5000,0 millió forint) módosítására az e § (1) bekezdés b) pontja szerinti átcsoportosítás, valamint a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emelés során.

A 13. §-hoz

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével év közben átcsoportosítást hajtson végre a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei között, a gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül.

A (2) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosítást hajtson végre a természetbeni ellátások céltartaléka előirányzatból a gyógyító-megelőző

ellátás, a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre.

A (3) bekezdés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy a gyógyszertámogatási céltartalékot a szerződések szerinti és a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételi jogcím előirányzatán elszámolt bevételek mértékéig év közben átcsoportosítsa a gyógyszertámogatás jogcímcsoport megadott jogcímeire. A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter egyetértése is szükséges az átcsoportosításhoz.

A (4) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén megemelje a gyógyszertámogatás kiadásai jogcím, valamint a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyszer-, illetve a gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő, előirányzaton felüli többlet bevételek összegével.

Az (5) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén év közben megemelje a gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a szerződések szerinti és a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételi jogcím előirányzatán felül jelentkező többlet összegével.

A (6) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosítson a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az alapellátás megújításának II. üteme jogcímről a jogcímcsoport 1-3. és a 13. jogcímére, kiemelten a háziorvosi ellátásra.

A 14. §-hoz

A paragrafus rendelkezik az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás, gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok és a külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím évközi előirányzat-túllépés engedélyezési szabályáról.

A 15. §-hoz

A paragrafus (1) és (3) bekezdése a gyógyító-megelőző ellátás és a gyógyászati segédeszköz jogcímcsoport tartalmát határozza meg.

A (2) bekezdés szerint a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására fordítható összeget. A bekezdés továbbá felhatalmazást ad arra, hogy az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett engedélyezze a befogadásoktól eltérő felhasználást a tényleges kiadások függvényében.

A (4) bekezdés az előlegre fordítható összeget határozza meg. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (5) bekezdése szerint azon gyógyszertár számára, amely járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt, a lakosság biztonságos ellátása érdekében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – az E. Alap éves költségvetésében e célra megjelölt előirányzat terhére – kamatmentes, a tárgyévben visszatérítendő finanszírozási előleget nyújthat.

A 16. §-hoz

A paragrafus meghatározza azokat a keretösszegeket, amelyeken belül különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági ellátás engedélyezhető a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás előirányzatok terhére.

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

A 17. §-hoz

Önálló mellékletben jelennek meg azok az előirányzatok, melyek teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzat-túllépés automatikusan is bekövetkezhet anélkül, hogy a fejezetgazdának szabályozási feladata lenne. Ez a melléklet tartalmazza még a Kormány engedélyével túlléphető előirányzatokat is.

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

A 18. §-hoz

Az Országgyűlés annak biztosítására, hogy egyes kiemelten fontos feladatok a döntésének megfelelő mértékű támogatásban részesüljenek – függetlenül az év közben esetleg felmerülő kényszerektől, törekvésektől – fenntartja az előirányzatok megváltoztatásának jogát a pártok, pártalapítványok támogatásai, illetve a Nemzeti Választási Iroda előirányzatainak csökkentése tekintetében.

Rögzíti továbbá, hogy az I-VI., a VIII., a XXX., XXXIII., XXXIV. fejezetek, kiadási és bevételi előirányzatának főösszegei, valamint a nevesített előirányzatok csak az Országgyűlés hatáskörében csökkenthetők az Áht. megjelölt rendelkezései kivételével, vagy ha e fejezetek kezdeményeznek átcsoportosítást.

A XX. fejezetben az Egyházi célú központi hozzájárulások egyes jogcímcsoportjai vagy jogcímei ugyancsak az Országgyűlés hatáskörében csökkenthetőek.

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai

A 19. §-hoz

(1) bekezdéshez: A törvényjavaslat felhatalmazást ad az önkormányzati és az állami feladatátadás miatt a 2016. év közben szükségessé váló fejezetek közötti rugalmas átcsoportosítás kormányzati hatáskörben történő végrehajtására.

(2) bekezdéshez: A törvényjavaslat a Kormány kizárólagos hatáskörébe utalja a helyi önkormányzati támogatásokat érintő átcsoportosításokat, a feladatátadáshoz kapcsolódó átcsoportosítások kivételével.

(3)-(5) bekezdéshez: A Miniszterelnökség fejezetben található Országvédelmi Alap évközi felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

(6)-(7) bekezdéshez: A rendelkezés az államháztartás egyensúlyának megőrzése érdekében, valamint a fejezetekbe tartozó költségvetési szervek és kiemelten is a fejezetet irányító szerv fegyelmezett gazdálkodásra való ösztönzési céllal képzett fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználására biztosít lehetőséget a 2016. évi költségvetési és gazdasági folyamatok, ezen belül az egyes fejezetekhez tartozó előirányzatok alakulásának függvényében. A fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználására a nemzetgazdasági miniszter tesz javaslatot a Kormány számára. A javaslattételt megelőzően a Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgálja az érintett fejezetekhez tartozó intézmények előző évi időszakhoz képest nyilvántartott tartozásállományának változását, valamint a fejezetekhez tartozó címek előirányzatainak a tervezettől való eltérésének okait, az eltérés mértékét.

A 20. §-hoz

(1) bekezdéshez: A költségvetés céltartalékának – a különböző jogcímű – átcsoportosítására hatalmazza fel az államháztartásért felelős minisztert. Az intézkedés felmérésen alapul.

(2) bekezdéshez: A szabály lehetőséget biztosít az államháztartásért felelős miniszter számára az adóhatóság premizálási viszonyainak alakításában. A szabály célja, hogy lehetőség legyen valódi érdekeltséget kialakítani az adóhatóság számára a jogszabály szerint az államot megillető adóbevételek beszedési hatékonyságának növelésében.

(3) bekezdéshez: A Beruházási Alap beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási célt szolgáló azon előirányzatok összessége, amelyeket a költségvetési törvény nevesít. Ezen előirányzatok esetében új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével lehet. Az egyetértés kialakításánál a miniszternek – az Országvédelmi Alapnál szabályozott paraméterekkel egyezően – alapvetően a gazdasági és költségvetési folyamatok alakulására kell figyelemmel lennie, kitérve az uniós módszertan szerinti hiány és az államadósság alakulására, míg az állami vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek éven belüli időbeli teljesülése e szempontrendszer keretein belül vizsgálandó. A kötelezettségvállalások költségvetési fedezetét maga a kiadási előirányzat rendelkezésre állása teszi lehetővé. A Beruházási Alap a beruházások fegyelmezett költségvetési politika melletti megvalósítására

irányuló rendszer, amely a beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalások vizsgálatát, engedélyezését vagy korlátozását teszi lehetővé.

A 21. §-hoz

A Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének felhatalmazása az Állami kitüntetések és az Államfői protokoll kiadásai előirányzat Hivatalhoz (mint kifizetőhöz) történő átcsoportosítására.

A Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének felhatalmazása az Államfői protokoll kiadásai előirányzat Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium fejezet részére történő átcsoportosítására, ha az az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felhatalmazása a fejezeti kezelésű előirányzatok intézményekhez történő átcsoportosítására.

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének felhatalmazása a fejezeti kezelésű előirányzatok intézményekhez történő átcsoportosítására.

A 22. §-hoz

(1) bekezdéshez: A kormányfői protokollal kapcsolatos feladatokat a Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium együttműködve látja el. Ezen feladatok ellátásához kapcsolódik ez az átcsoportosítási felhatalmazás.

(2) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Miniszterelnökség fejezetet és a Belügyminisztérium fejezetet irányító szerv vezetőjének, hogy a Konzultációk kiadásai jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajtson végre.

(3) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a kormányfői protokoll jogcímcsoport terhére a fejezeten belüli átcsoportosításra.

(4) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport terhére a fejezeten belüli átcsoportosításra.

(5) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére a fejezeten belüli átcsoportosításra.

(6) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport terhére a fejezeten belüli átcsoportosításra.

A 23. §-hoz

A Földművelésügyi Minisztérium fejezetben a vállalkozások rendelkezésére álló központi költségvetési előirányzatok fejlesztési és folyó termelés finanszírozását szolgáló támogatásai az újonnan meghirdetésre kerülő támogatási jogcímek mellett fedezetet nyújtanak a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére is.

A 24. §-hoz

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában végrehajtandó feladatok igen összetettek, megvalósításuk partnerségben folyik, így indokolt, hogy a rendelkezésre álló forrás a végrehajtásért felelős Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatán kerül megjelenítésre, ahonnan a szükséges feladat-meghatározás és felelősség-megosztás után előirányzat átcsoportosítással kerül a részfeladatot ellátó fejezeten belüli és más államháztartási szervhez.

A 25. §-hoz

A Területfejlesztéssel összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár látja el, s a feladatellátáshoz szükséges, évente változó, feladat nagyságától függő forrás biztosítása előirányzat-átadással valósítható meg hatékonyan.

A 26. §-hoz

(1) bekezdéshez: „A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése" előirányzat EMMI-hez történő átcsoportosítására való felhatalmazás.

(2) bekezdéshez: A Beruházás ösztönzési célelőirányzat alcím tekintetében határozza meg a tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány maximális összegét.

A 27. §-hoz

A honvédelmi miniszter felhatalmazása az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a biztonsági környezetben bekövetkező változásokhoz, és a NATO által megfogalmazott új elvárásokhoz való operatív alkalmazkodást biztosítja, továbbá lehetőséget teremt a személyi juttatások és azok járulékainak év közbeni növelésére, mely által a honvédelmi tárca biztosítani tudja a nemzetközi missziókban résztvevők devizajuttatásainak fedezetét.

A 28. §-hoz

(1) bekezdéshez: A rendelkezés lehetőséget biztosít arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján létrejött ellátási szerződéssel biztosított állami feladatban esetleges, az év közben bekövetkező változás miatt átcsoportosítás történhessen.

(2)-(3) bekezdéshez: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésével teremti meg az összhangot, egyértelművé teszi a megjelölt játékadó bevételek cél szerinti felhasználásának tartalmát és technikáját. Így a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának 12%-át az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet megtervezett sport előirányzataiba, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50%-át, a távszerencsejáték játékadójából és a sportfogadás (totó) játékadójából származó tervezett bevételt az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím, 23. alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az

MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési támogatási előirányzatában megtervezettnek kell érteni. Ha e három utóbbi játékadó 2016. évben teljesült bevétele együttesen meghaladja a tervezett támogatási előirányzatot, akkor a különbség biztosításáról a Kormány határozattal dönthet. A sorsolásos szerencsejátékok játékadójából származó bevétel a sport támogatására, míg a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából, a távszerencsejáték játékadójából és a sportfogadás (totó) játékadójából származó bevétel kifejezetten labdarúgásra fordítandó a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül.

(4) bekezdéshez: A rendelkezés a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű, illetve közösségi ellátását nyújtó szolgáltatások fedezetét határozza meg az EMMI fejezetben.

(5) bekezdéshez: Az egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport kiadásának felhasználásához az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges, amennyiben az egyedileg eléri vagy meghaladja az 50 millió forintos értékhatárt.

(6) bekezdéshez: A rendelkezés szerint az Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport bevételét képezi az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a.

(7) bekezdéshez: Az EMMI fejezetben a központi költségvetési szervek, illetve a köztestületi költségvetési szervek részére önálló előirányzaton kerül biztosításra a szociális ágazati pótlék fedezete. A felhatalmazás lehetővé teszi, ha év közben a fenntartó jogállásában változás következik be, az előirányzatok közötti átcsoportosításra is lehetőség nyílik.

(8) bekezdéséhez: A rendelkezés felhatalmazást ad a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belül jogcímcsoportok között átcsoportosíthat, amely lehetővé teszi, hogy az év közben bekövetkező igényváltozások esetén fejlesztési támogatás, illetve működési támogatás biztosítására kerüljön sor.

(9) bekezdéséhez: A rendelkezés felhatalmazást ad a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek és a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet meghatározott jogcímcsoportja és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet meghatározott címe között átcsoportosíthat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a támogatás feltétele a finanszírozási rendszerbe történő befogadás. A befogadáshoz kapcsolódó forrásmegosztáshoz szükséges az átcsoportosítás biztosítása.

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok

A 29. §-hoz

A paragrafus meghatározza azokat a kereteket, amelyekre 2016-ban a szakmailag felelős minisztériumok, költségvetési szervek az Európai Unió által társfinanszírozott programok keretében kötelezettséget vállalhatnak. Megteremti az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. évi, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre a tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás lehetőségét. A rendelkezések alapján lehetőség nyílik a területi együttműködési programok esetében is többletkötelezettségek vállalására az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén, abban az esetben, ha az adott program partnerországa, illetve partnerországai szintén biztosítják az arányos mértékű többletkötelezettség-vállalást saját projektpartnereik számára.

A 30. §-hoz

A paragrafus a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült bevételek ismételt kihelyezésének lehetőségét teremti meg, összhangban a vonatkozó uniós rendelkezésekkel.

A 31. §-hoz

A XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet és a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet tekintetében a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés *c)* és *d)* pontjai rendelkeznek a megképzett céltartalék felhasználásáról, amelyet a paragrafus szerinti előirányzatokon kell megtervezni.

A 32. §-hoz

A paragrafus teremti meg a jogi lehetőségét a 2014-2020 programozási időszak kötelezettségvállalásainak. A 2014-2020 közötti időszakban a kohéziós támogatások, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), a Duna Transznacionális Program, a Belső Biztonsági Alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében történő kötelezettségvállalások képeznek alapot a következő időszak európai uniós forrásainak felhasználásához, kifizetéseihez. A minél nagyobb arányú lekötések lehetőségét teremti meg az államháztartási miniszter egyetértésével lehetővé váló ún. kereten belüli túlkötés.

III. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, KAPCSOLATOK

A 33. §-hoz

Az (1) bekezdés meghatározza a szociális hozzájárulási adó 2016. évi megosztási arányait és a NAV feladatait az Ny. Alap és az E. Alap vonatkozásában.

A (2) bekezdés rendelkezik a 3000 fő feletti helyi önkormányzatok által a köznevelési intézmények működtetési kötelezettségének átadásából származó költségvetési befizetések XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe történő negyedévenkénti átutalásáról.

A (3) bekezdés arról rendelkezik, hogy amennyiben az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a többlet az év végén a költségvetés részére visszafizetésre kerül.

A (4) bekezdés arról rendelkezik, hogy a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kap, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben az Ny. Alap bevételi többletét kezelje.

IV. FEJEZET

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATA

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

A 34. §-hoz

A szakasz utalást tartalmaz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésére, amely meghatározza a helyi önkormányzatokat megillető – e törvény *2. mellékletében* foglalt – állami támogatásokat.

A paragrafus rendelkezik továbbá a törvény *3. melléklete* szerint a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes feladatokhoz kapcsolódó működési és felhalmozási támogatásokról, azok felhasználási kötöttségéről.

A 35. §-hoz

A rendelkezés felhatalmazást ad az államháztartásért felelős miniszternek arra, hogy a 2015. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2016. évi címrendbe történő felvételéről gondoskodjon, és e címek, alcímek tekintetében a 2015. december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeget biztosítsa.

A rendelkezés felhatalmazást ad a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, hogy az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellege szerint illetékes

miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben való átcsoportosítást hajtson végre.

A 36. §-hoz

A szakasz rendelkezik arról, hogy az átalakult nemzetiségi önkormányzatok - melyek egyben települési önkormányzatok is – települési önkormányzatként a *2.*, *3.* és *9. mellékletek* szerinti támogatásokat vehetik igénybe.

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

A 37. §-hoz

E szakasz rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra kerülő egyes adóbevételekről, így a gépjárműadóból és a termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni adóból az önkormányzatot megillető hányadról.

A 38. §-hoz

A szakasz rendelkezik az önkormányzatoknak a környezetvédelmi bírságból származó jövedelemből és a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságok behajtásából, illetve végrehajtásából származó jövedelemből való részesedésének arányáról.

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai

A 39. §-hoz

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad az egyes, a támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szervek számára arra, hogy a megjelölt célokból az igénylők felsorolt személyes adatait kezelje. Egyúttal kötelezi a szerveket, hogy az adatkezelés céljának megszűnését követően – legkésőbb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának elteltével – az említett adatokat fizikailag megsemmisítse.

A (2) bekezdés a helyi önkormányzatok azon támogatásait rögzíti, melyek folyósítására nettó módon, a közterhekkel csökkentett összegben kerül sor.

A (3) bekezdés meghatározza azokat a szociális ellátásokat, amelyekhez a helyi önkormányzatok előleget vehetnek igénybe, éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

A (4) bekezdés meghatározza, hogy az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak ellátásához járó támogatások esetében hogyan kell figyelembe venni a kamatfizetési kötelezettséget jogosulatlan igénybevétel esetén.

Az (5) bekezdés a helyi önkormányzatok által a köznevelési intézmények működtetési kötelezettségének átadásából származó költségvetési befizetések átutalásának teljesítéséről, az azzal való rendelkezésről szól.

A szakasz (6) és (7) bekezdései továbbá megjelölik az egyes mellékletekben szereplő azon támogatásokat, amelyeket az önkormányzatok számára ezek egyes,

jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek beszámításával csökkentett összegben kell folyósítani.

V. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói közcélú és egyéb tevékenységének támogatása

A 40. §-hoz

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezései alapján a központi költségvetés a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési intézmény fenntartójának támogatást biztosít, amelynek feltétele, hogy a köznevelési intézmény a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végezze tevékenységét. A finanszírozás az állami, helyi önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos mérték elvén alapul.

E támogatások több részre tagolódnak.

A fő elem a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak és a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása és a nemzetiségi önkormányzat, a bevett egyház által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel járó működési támogatás.

A javaslat a támogatások éves szintű megállapítását tartalmazza, külön megjelölve a bértámogatások esetén 2016/2017. tanév indításához kapcsolódóan a pedagógusok illetmény-előmeneteli rendszerében a további emelkedést. Ennek keretében kibővül a támogatások köre a pedagógusok minősítési eljárása keretében a kutatópedagógus címet elnyerők utáni célzott többletforrással.

Az Nkt. alapján 2016-ra már kiteljesedik az ingyenes tankönyvellátás felmenő rendszerben a teljes alsó tagozatra. Ehhez a költségvetés biztosítja a most belépő 4. évfolyamosok tankönyvcsomagjainak kiadási többletét is.

A hit- és erkölcstan oktatást szervező egyházi jogi személyt tanulólétszámhoz igazított ingyenes tankönyvellátás illeti meg, amely a 2016/2017. tanévre, immár az összes alapfokú oktatási évfolyamon az ebben az oktatásban részt vevő tanulók után jár. Az egyházi jogi személy ilyen tevékenységére tekintettel továbbá átlagbér alapú támogatásban is részesül.

Új elem az óvodai ellátásban részesülő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint 2015 szeptemberétől a gyermekétkeztetést ingyenesen – a korábbiakhoz képest szélesebb körben – igénybe vevő gyermekek utáni támogatás.

A 3 év alatti gyermekekkel való foglalkozás mind pszichológiai, mind pedagógiai szempontból professzionális felkészültséget igényel és a fő hangsúly már nem a gondozási feladatokra irányul, hanem a fejlesztő, nevelő, szocializációs tevékenységekre, valamint a korai felismerésre, hasonlóan az óvodai ellátáshoz, ennek

érdekében a Kormány a nem állami fenntartók részére kiegészítő támogatást biztosít a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők béréhez.

A 41. §-hoz

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a központi költségvetés a humánszolgáltatások részére támogatást biztosít. A támogatás nyújtásának/elszámolásának részletes szabályait e rendelkezés és a *8. melléklet* tartalmazza.

A 2016. évtől a korábban pályázati úton finanszírozott szociális és gyermekjóléti alapellátások (támogató szolgáltatás, pszichiátriai és szenvedélybeteg közösségi ellátás, alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, krízisközpontok, Biztos Kezdet Gyerekházak, félutas ház és titkos menedékház) a költségvetési törvényben meghatározott módon és mértékben kerülnek finanszírozásra, amelynek részletes szabályait a *9. melléklet* tartalmazza.

A 42. §-hoz

Rögzíti az önkormányzati tűzoltóságok központi költségvetés által történő finanszírozásának elveit, forrását.

A 43. §-hoz

E szakasz a törvényi előírásnak megfelelve meghatározza, hogy 2016-ban az 1%-os SZJA-rendelkezésekkel támogatható költségvetési előirányzat a Nemzeti Tehetség Program.

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása

A 44. §-hoz

A pártok, valamint azok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására rendelkezésre álló összeg elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik.

VI. FEJEZET

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

A 45. §-hoz

A javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 95. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a Kormány felhatalmazása alapján 2016-ban vállalható új egyedi állami kezességek és garanciák mértékét.

Rendelkezik továbbá arról, hogy a nemzetközi fejlesztési intézményektől felveendő hitelekhez kapcsolódó állami garanciák nem terhelik az egyedi állami kezességek és garanciák keretét.

A 46. §-hoz

A javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 95. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a vállalható kiállítási garanciák és viszontgaranciák 2016. évi együttes állományát. Az elmúlt évek keretszámait jelentősen meghaladó 2016. évi kötelezettségvállalási lehetőséget a múzeumok által tervezett, nagy jelentőségű kiállítások megrendezése indokolja.

Rendelkezik továbbá arról, hogy a többségi állami tulajdonú vasúti társaságok a gördülőállományuk fejlesztésére az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott hitelekhez mekkora mértékű állami kezességvállalás nyújtható.

A 47. §-hoz

A javaslat rendelkezik az MFB Zrt. forrásszerzésének, az általa nyújtott garanciáknak és hiteleknek állami kezességvállalással biztosított keretösszegéről, valamint az MFB Zrt.-nek nyújtandó árfolyam-fedezeti megállapodás keretösszegének felső határáról. A forrásszerzési, valamint hitelnyújtási keretet kis mértékben indokolt növelni, míg az árfolyam-fedezeti megállapodás keretösszegének felső határa megegyezik a 2015. évi mértékkel.

Rendelkezik továbbá az MFB Zrt. hitelnyújtásaihoz és garanciavállalásaihoz kapcsolódó, a Kormány határozatán alapuló állami kezesség kezesi díjának megállapítási módjáról.

A 48. §-hoz

A törvényjavaslat a Magyar Export-Import Bank Zrt. forrásszerzésének és vállalható garanciaügyleteinek, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem piacképes biztosítások állományának összegéről rendelkezik. A keretek megegyeznek a 2015. évi mértékkel.

A 49. §-hoz

A törvényjavaslat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalható készfizető kezesség feltételeit és mértékét, valamint a költségvetési viszontgarancia összegét határozza meg. A viszontgaranciával vállalt kezességek – ez eddigiekhez hasonlóan – a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások hitel-, bankgarancia-, lízing- és faktoring szerződéseire egyaránt kiterjednek, mértékük megegyezik a 2015. évi mértékkel.

Az 50. §-hoz

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalható készfizető kezesség feltételeit és összegét, valamint az állami viszontgarancia mértékét határozza meg. A keretet kis mértékben indokolt növelni az Alapítvány portfóliójának bővülése,

valamint a Vidékfejlesztési Program keresletélénkítő hatása miatt. A viszontgaranciával vállalt kezességek – az eddigiekhez hasonlóan – a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások hitel-, bankgarancia-, lízing- és faktoring szerződéseire egyaránt kiterjednek.

Az 51. §-hoz

A javaslat a diákhitelezési rendszer finanszírozását biztosító kezességvállalásról rendelkezik. A Diákhitel Központ Zrt. által működtetett kéttípusú hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre. E célok megvalósítása érdekében a társaság a forrásgyűjtést az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-vel együttműködésben végzi. A Diákhitel Központ Zrt.-től speciális tevékenységére tekintettel külön hitelbiztosíték és kezesi díj nem követelhető.

Az 52. §-hoz

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény rendelkezik az útdíj fizetés finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról, és meghatározza annak általános szabályait. E rendelkezések az állami kezesség állományára vonatkozó korlátok megteremtését a mindenkori költségvetési törvényre hagyják. Ennek megfelelően rendelkezik a 2016. évi költségvetési törvényjavaslat az állami kezességvállalással biztosított keretösszegekről.

Az 53. §-hoz

A be nem tervezett állami kezességbeváltásokat, illetve az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben előírt – az állami kezességvállalásokkal kapcsolatos szakértői díját előirányzat hiányában is ki kell fizetni. A javaslat a be nem tervezett, de esetleg felmerülő kifizetések jogcíméről rendelkezik.

Az 54. §-hoz

A javaslat megtartja a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök és a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás orientált fejlesztése prioritási tengelyében meghatározott forrásokat terhelő garanciavállalás eszközére vonatkozó állami viszontgarancia jelenlegi feltételeit.

VII. FEJEZET

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke

Az 55. §-hoz

Az 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a rendelkezik az éves rendszeres nyugdíjemelésről. A nyugdíjemelésnél irányadó mértéket az éves költségvetési törvény határozza meg.

Az 56. §-hoz

A javaslat meghatározza az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állományát, amelyhez a Kormány kamattámogatást biztosíthat.

Az 57. §-hoz

A közszolgálati tisztviselőkről szóló, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény értelmében a köztisztviselői, a kormánytisztviselői, a rendvédelmi, valamint a honvédelmi illetményalapot évente a költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

A fizetési számlához kapcsolódóan adható bankszámla-hozzájárulás felső határát a költségvetési törvényben szükséges rögzíteni, mértéke megegyezik az előző évivel.

Az 58. §-hoz

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) alapján az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. A legkisebb szorzószámokat tartalmazó táblázatot a *6. melléklet* tartalmazza.

A Kjt. értelmében kereset-kiegészítést kell tervezni. A mérték vetítési alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata, mértéke változatlanul 2%.

Az 59. §-hoz

A költségvetési törvényjavaslat itt tesz eleget a szaktörvény azon felhatalmazásának, amely szerint az illetményalap számításának vetítési alapját a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.

A 60. §-hoz

A törvény meghatározza – jogszabályi kötelezettségek alapján – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara ösztöndíjas hallgatói pénzbeli

juttatásának normatíváját, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összegét, a garantált egyetemi tanári illetmény összegét.

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 2012. január 1-jétől hatályos 6/A. §-a alapján az első szakképesítés megszerzésére irányuló, államilag támogatott szakorvos (szakfogorvos, szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus) képzésben résztvevő jelölt a szakképzéssel kapcsolatos kiadásainak, dologi költségeinek megtérítése céljából, az adott évre vonatkozóan a költségvetési törvényben meghatározott mértékű támogatásra jogosult, amelyet legfeljebb a támogatott jelölt szakképesítésére külön jogszabályban meghatározott szakképzés időtartamára vehet igénybe. A támogatás összege a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével került meghatározásra.

A köznevelés új finanszírozási rendszere miatt e törvényben kell rendelkezni az állami felsőoktatási intézmények köznevelési intézményeinek tanulói részére is biztosítandó étkezési támogatás és tankönyvtámogatás mértékéről.

A 61. §-hoz

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvények értelmében a legalacsonyabb bírói/ügyészi illetményalapot évenként a költségvetésről szóló törvény állapítja meg. Az összeg a 2015. évihez képest nem változik.

Meghatározza továbbá a törvényjavaslat a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján a jogi segítői, az ügyvédekről szóló törvény alapján a kirendelt ügyvédi óradíj mértékét.

A 62. §-hoz

Megállapításra kerül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti díj, támogatás és pótlék összege.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell különböző díjakat (szakértői díj, ápolási díj) meghatározni. A rendelkezés ennek az előírásnak tesz eleget.

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell az életkezdési támogatás mértékét meghatározni.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a költségvetési törvényben kell megállapítani az alapnormatíva összegét.

A 63. §-hoz

Rendelkezik a különböző jogszabályokban meghatározott életjáradékok 2016. évi összegének megállapításáról.

A 64. §-hoz

Megállapításra kerül a Szoctv. szerinti gyógyszerkeret havi és éves összege.

A 65. §-hoz

A rendelkezés megállapítja a fizetendő felügyeleti díj mértékét.

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok

A 66. §-hoz

A rendelkezés az Áht. szerinti kis összegű követelés értékhatárát határozza meg.

A 67. §-hoz

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény értelmében és az ott meghatározott számítási mód szerinti eredménnyel a gyártási költségvetési értékhatárokat az éves költségvetési törvény állapítja meg.

A 68. §-hoz

A rendelkezés rögzíti a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. letéti számlája javára a 2016. év folyamán teljesíthető befizetések felső határát.

A 69-71.§-hoz

A költségvetési törvényben minden évben meg kell határozni az adott évben irányadó közbeszerzési (nemzeti és uniós) értékhatárokat.

20. Egyes koncessziós díjak

A 72. §-hoz

A törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 27. § (5) bekezdése és 29/E. § (1) bekezdése alapján a 2016. évre meghatározza az I. és II. kategóriájú játékkaszinó üzemeltetési és a távszerencsejáték szervezési tevékenység után fizetendő koncessziós díjminimum összegét. A koncessziós díjminimum megállapítása a 2015. évi koncessziós díjminimum és a 2016. évre tervezett fogyasztói árindex figyelembevételével történt.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Felhatalmazó rendelkezések

A 73. §-hoz

Felhatalmazó rendelkezések.

22. Hatályba léptető rendelkezések

A 74. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés és dereguláció.